

21710000

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....00001715.....

Tocache, 20 MAYO 2026

VISTO:

La resolución N° 0011242026-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 27 de febrero del 2026, el Oficio N° 0200-2026-JUESPP "NR", de fecha 19 de marzo del 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

1. Del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador:

Que, mediante Resolución del Órgano Instructor N° 014-2024-UGEL-T/OI, de fecha 24 de octubre del 2024, se resuelve: **INICIAR** Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del ADED ROJAS SANTISTEBAN, identificada con DNI N° 47440866, al haber incurrido en la presunta falta administrativa disciplinaria estipulada en el artículo 85, literal q) de la Ley 30057, concordante con la Ley N° 27815, artículo 6, numerales 2, 4 y 5; y, por lo tanto, le resulta aplicable la Ley del Servicio Civil y su Reglamento.

Que, la mencionada servidora fue notificada con la Resolución del Órgano Instructor N° 0014-2024-UGEL-T/OI, de fecha 24 de octubre del 2024, presentando sus descargos el 04 de noviembre del 2024, contradiciendo y negando la falta imputada.

Que, mediante Resolución del Órgano Sancionador N° 0001-2025-UGEL-T/OS, de fecha 10 de abril del 2025, se resolvió sancionar administrativamente a la servidora ADED ROJAS SANTIESTEBAN entre otros servidores, la misma que interpuso recurso de apelación el 06 de mayo del 2025, por lo que fue elevado su recurso al Tribunal del Servicio Civil.

2. Del trámite recursivo y lo resuelto por el Tribunal del Servicio Civil

Que, mediante Resolución 1124-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 27 de febrero del 2026, el Tribunal del Servicio Civil ha resuelto: PRIMERO: Declarar la NULIDAD de la Resolución del Órgano Sancionador N° 0001-2025-UGEL-T/OS, de fecha 10 de abril del 2025, emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el extremo referido a la señora ADED ROJAS SANTIESTEBAN, al haberse vulnerado el procedimiento administrativo. SEGUNDO: Retrotraer el procedimiento al momento previo a la emisión del Órgano Sancionador N° 001-2025-UGEL-T, del 10 de abril de 2025, debiéndose tener en consideración al momento de resolver, los criterios señalados en la presente resolución.

Que, entre los argumentos expuesto en la resolución emitida por la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil para declarar la nulidad, se tiene como relevante y determinante la vulneración de los principios de impulso de oficio y verdad material, así como el deber de motivación de las resoluciones administrativas, lo que vulnera el deber de motivación de resoluciones judiciales.

Para arribar a esta conclusión en el análisis del caso en concreto el Tribunal del Servicio Civil ha advertido que: el Instituto de Educación Superior Privado "Nelson Rockefeller" manifestó su imposibilidad confirmar la veracidad de la copia del documento (constancia de egreso) al no



haberle sido remitida por la Entidad. Asimismo, señaló que la señora "ADEB ROJAS SANTISTEBAN" no había sido estudiante de la institución. No obstante, el citado nombre difiere de la impugnante ADED ROJAS SANTISTEBAN. En ese sentido al no existir exacta coincidencia de la identidad del sujeto consultado, no resulta factible considerar que genere certeza indubitable respecto a los hechos imputados a la impugnante a partir del documento aportado por la Institución Educativa.

Asimismo, el TSC ha señalado: *"En ese orden de ideas, esta Sala considera que la Entidad deberá actuar medios probatorios que generen suficiente certeza respecto a los hechos imputados a la impugnante, pudiendo solicitar información adicional al Instituto de Educación Superior trasladándole la constancia de egreso de la impugnante en consulta y esta se pronuncie sobre la veracidad y autenticidad del mismo, a efectos de determinar o no la responsabilidad de la impugnante. De ser el caso, podrá también solicitar la precisión del nombre de la impugnante, a fin de generar suficiente certeza respecto a la responsabilidad administrativa que se le atribuye."*

A partir de ello, y al obtenerse una respuesta cierta, deberá absolverse o determinar la culpabilidad de la apelante. Debe recordarse a la Entidad que no es posible emitir una resolución de sanción ante la existencia de una duda que ponga en tela de juicio los hechos imputados".

3. De los hechos imputados al servidor:

Que, los hechos conforme la Resolución del Órgano Instructor N° 014-2024-UGEL-T/OI, de fecha 24 de octubre del 2024, que resuelve: **INICIAR** Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del ADED ROJAS SANTISTEBAN y otros y que le fueron imputados son el haberse encontrado laborando bajo el influjo de documentación falsa o inexacta, con el cual hizo posible el inicio de su vínculo laboral en el Cargo de Auxiliar de Educación desde el 01 de marzo al 31 de diciembre del 2024, conforme a la Resolución Directoral N° 000860-2024, de fecha 01 de marzo del 2024, lo cual se determinó por el control posterior realizado por la entidad. Conforme a la documentación existente se tiene que esta persona ha laborado en periodos anteriores al periodo antes señalado conforme se advierte de la Resolución Directoral N° 1142-2020, de fecha 27 de febrero del 2020, Resolución Directoral N° 00858-2021, de fecha 23 de febrero del 2021, Resolución Directoral N° 00761-2022, de fecha 21 de febrero del 2022, Resolución Directoral N° 000921-2023, de fecha 23 de febrero del 2023.

- Que, cabe precisar que mediante informe N° 200-2024-GRSM/DRE-UGEL, de fecha 09 de mayo del 2024, emitido por le responsable de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, sobre derivación al PAD para investigación del informe N° 001-2024-GRSM-DRESM-UGELT/AGI/RAC derivado de la Especialista de Racionalización, suscrito en el Proceso de Contrataciones de Auxiliares de Educación 2024, donde una postulante alcanzó los resultados finales sobre el proceso de admisión, aduciendo que los mencionados postulantes no podían ser considerados como egresados, ya que los documentos presentados serían falsos
- Verificado el contenido de los informes remitidos por distintas áreas se ha realizado actuaciones administrativas a efectos de determinar la verdad de los hechos, lo que ha dado lugar a que se cursara oficio a la Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Nelson Rockefeller" quien mediante Oficio N° 075-2025-DGIESPP "NR", de fecha 19 de febrero del 2025, informó que la persona de **ROJAS SANTISTEBAN ADEB**, no ha sido estudiante de la dicha Institución Educativa. Sin embargo, en base a lo resuelto por el TSC y en aplicación del principio de verdad material, se ha vuelto a solicitar información a efecto de que informen con el nombre correcto de la persona en PAD (ROJAS SANTISTEBAN ADED), por lo que la Unidad de Gestión Educativa mediante Oficio N° 0144-2026-GRSM-UGEL.T/D, solicitó información al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Nelson Rockefeller", quien mediante oficio N° 0200-2026-JUESPP "NR", de fecha 20 de marzo del 2026, suscrito por el Prof, Guillermo E. Sanabria Lazaro, Jefe de la Unidad Administrativa ha informado que: "hacemos de nuestro conocimiento, que dicha persona **NO HA SIDO ESTUDIANTE DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA**, por tanto no se ha expedido documento alguno a su favor".

4. Análisis del caso en concreto y calificación de la conducta.

Que, revisado el expediente administrativo, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, del estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo, corresponde evaluar la sanción o absolución sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, que entre otros se encuentra su derecho a: **exponer argumentos, el derecho a**



ofrecer y producir prueba, haciendo de ello un razonamiento de los hechos y jurídicos respetando los principios de tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Que, mediante la Resolución del Organismo Instructor N° 0014-2024-UGEL-T/OI, de fecha 24 de octubre del 2024, la servidora Aded Rojas Santisteban, fue notificada por lo que el 04 de noviembre del 2024, la impugnante presentó sus descargos contra resolución de órgano instructor, cumpliendo la administración con su deber de garantizar el ejercicio de su derecho defensa y el ofrecimiento de los medios de prueba que considera conveniente; por lo que teniendo en cuenta que, "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso"; se infiere que, en este caso se ha seguido el procedimiento respetando los principios del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248° del T.U.O de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, en el desarrollo del Procedimiento la Secretaría Técnica del PAD ha realizado actuaciones administrativas, de donde tenemos el informe de la Responsable de Oficina de Gestión de Recursos Humanos y documentales que pasamos a describir y que son los relevantes para la decisión a tomar respecto de Aded Rojas Santisteban, las mismas que se describe a continuación:

- El informe N° 200-2024-GRSM/DRE-UGEL, de fecha 09 de mayo del 2024, emitido por el responsable de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, sobre derivación al PAD para investigación del informe N° 001-2024-GRSM-DRESM-UGELT/AGI/RAC derivado de la Especialista de Racionalización, sobre los hechos suscitados en el Proceso de Contrataciones de Auxiliares de Educación 2024.
- La Resolución Directoral N° 000860-2024, de fecha 01 de marzo del 2024, que aprueba el contrato de Auxiliar de Educación desde el 01 de marzo del 2024 al 31 de diciembre del 2024.
- El documento denominado "**Constancia de Egresado**", otorgado a ADED ROJAS SANTISTEBAN, de fecha 27 de noviembre del 2017, firmado por Guillermo Sanabria – Jefe de la Unidad de Administración.
- El oficio N° 144-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 05 de marzo del 2026, mediante el cual se solicita verificación de autenticidad de **Constancia de Egresado** a nombre de Aded Rojas Santisteban.
- El oficio N° 0200-2026-JUESPP "NR", de fecha 20 de marzo del 2026, emitido por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Nelson Rockefeller", suscrito por el Prof. Guillermo E. Sanabria Lazaro, Jefe de la Unidad Administrativa, mediante el cual se da respuesta al oficio N° 144-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 05 de marzo del 2026, remitido por la UGEL Tocache.

4.1. Identificación de la falta imputada y norma jurídica vulnerada:

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la ex servidora **Aded Rojas Santisteban**, identificada con DNI N° 47440866, al momento de la comisión de los hechos imputados, se encontraba, bajo el régimen laboral de la Ley N° 30493, ya que fue adjudicada en el cargo de Auxiliar de Educación; por lo que de conformidad a la Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29444, aprobado por D.S. N° 004-2013-ED (modificado por el Decreto Supremo N° 008-201-MINEDU, publicado el 13 de diciembre del 2014) se determinó que los Auxiliares de Educación se sujetan a los dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y el Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, respecto a lo no contemplado en el Título Séptimo del mencionado Reglamento. Estableciéndose así la aplicación supletoria del Decreto Legislativo N° 276, para lo no regulado o contemplado por el Reglamento de la Ley N° 29944. Cabe señalar, que el título séptimo, "Auxiliar de Educación" entre otras disposiciones, fue incorporado al Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, mediante el Decreto Supremo N° 008-2014-MINEDU (publicado el 13 de diciembre del 2014). Este título se incorporó al Reglamento, precisamente con la finalidad de regular la definición del cargo, sus funciones, el acceso al cargo, los requisitos del concurso, los derechos, deberes, jornada laboral, el régimen de vacaciones, **el régimen disciplinario**, el término de la relación laboral, entre otros aplicables a los auxiliares de educación.

En ese orden de ideas, el artículo 228, que corresponde al Capítulo III, establece la siguiente disposición reglamentaria sobre el régimen disciplinario aplicable a los auxiliares de educación **Régimen Disciplinario: Son aplicables a los Auxiliares de Educación, incluyendo a los contratados, las disposiciones del Título V, referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley**



30057, Ley del Servicio Civil, y del Título VI del Libro I de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

Siendo ello así, le son aplicables al presente caso la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057 y su Reglamento aprobado por D.S. N°040-2014-PCM (entra en vigencia el PAD en fecha 14/09/2014). Asimismo, en caso de no configurar las faltas enmarcadas en dichas bases legales, deben ser aplicables las faltas e infracciones al Código de Ética de la Función Pública o por las establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley N°28175-Ley del Marco del Empleo Público, la Ley N° 30493 y las demás que señale la Ley, para todo aquel personal que desempeñe función pública.

En el presente caso, la tipificación de los hechos **específicamente** se encuentra en **Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815. Artículo 6.- Principio de la Función Pública** El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: (...) **2. Probidad** Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. (...) **4. Idoneidad** Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **5. Veracidad** Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos; concordante con la **Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Artículo 85.-** Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (...) **q)** Las demás que señale la Ley y el Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM). **Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815.** También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria (...) y en las previstas en la Ley 27815.

3.2. Hechos que determinan la comisión de la falta y los medios probatorios que sustentan la responsabilidad de la ex servidora Aded Rojas Santisteban y su valoración probatoria.

- Que, en el presente caso ha existido un pronunciamiento sobre los hechos de parte del ex servidora Aded Rojas Santisteban quien ha negado y contradicho la falta imputada, por lo que corresponde evaluar su descargo y compulsar con los actuados consistentes en documentales y analizar los hechos y las corroboraciones existentes sobre los mismos.
- Que en el presente caso se evidencia el documento denominado, "**Constancia de Egresado**", otorgado a ADED ROJAS SANTISTEBAN, de fecha 27 de noviembre del 2017, firmado por Guillermo Sanabria – Jefe de la Unidad de Administración, que fue presentado al proceso contrato auxiliar 2024, llevado a cabo en la UGEL Tocache, que demuestra la existencia del documento cuestionado y su uso en el proceso de contratación de auxiliares 2024 de la UGEL Tocache.
- De igual forma, se tiene el informe N° 200-2024-GRSM/DRE-UGEL, de fecha 09 de mayo del 2024, emitido por el responsable de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, sobre derivación al PAD para investigación del informe N° 001-2024-GRSM-DRESM-UGELT/AGI/RAC derivado de la Especialista de Racionalización, sobre los hechos suscitados en el Proceso de Contrataciones de Auxiliares de Educación 2024, de donde se advierte actuaciones administrativas para la verificación de la información presentada y el resultado de esta, lo que prueba las acciones de verificación posterior realizada por la entidad.
- Que, obra en los actuados la Resolución Directoral N° 000860-2024, de fecha 01 de marzo del 2024, que aprueba el contrato de Auxiliar de Educación desde el 01 de marzo del 2024 al 31 de diciembre del 2024, a la persona de ADED ROJAS SANTISTEBAN, lo que demuestra que el año 2024 adjudicó y fue contratada dicha persona y que cumplió labores como auxiliar de educación una vez adjudicada.
- El oficio N° 144-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 05 de marzo del 2026, mediante el cual se solicita verificación de autenticidad de **Constancia de Egresado** a nombre de Aded Rojas Santisteban, lo que demuestra las acciones de verificación de la entidad, bajo el principio de verdad material.
- El oficio N° 0200-2026-JUESPP "NR", de fecha 20 de marzo del 2026, emitido por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Nelson Rockefeller", suscrito por el Prof. Guillermo E. Sanabria Lazaro, Jefe de la Unidad Administrativa, mediante el cual se da respuesta al oficio N° 144-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 05 de marzo del 2026, remitido por la UGEL Tocache, donde se señala textualmente: "**hacemos de vuestro conocimiento, que dicha**



Documento Nro: 016-2026620981. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=5917917528d40D4091pa7520906454f0a5e6>

persona NO HA SIDO ESTUDIANTE DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA, por tanto no se ha expedido documento alguno a su favor".

De todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el servidor procesado administrativamente se encuentra bajo los alcances de la Ley N° 30493, y, consecuentemente, la Ley 29444, por lo que le resulta aplicable el Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, que define al **Empleado Público** de la siguiente manera: "Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, no importando el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto". Y dispone que el servidor público actúa entre otros bajo los siguientes principios: 1. **Respeto.**- Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento; **Lealtad y Obediencia.** - Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución; **Justicia y Equidad.**- Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Principios que han sido quebrantados conforme se ha detallado precedentemente.

3.3.- Pronunciamiento sobre la comisión de la falta: En base a los actuados y de la revisión de los documentos que obran en el expediente; y, teniendo en cuenta que la ex servidora **Aded Rojas Santisteban**, identificada con DNI N° 47440866, al momento de la comisión de los hechos imputados, se encontraba, bajo el régimen laboral de la Ley N° 30493, ya que fue adjudicada en el cargo de Auxiliar de Educación, resulta aplicable al presente caso la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 040-2014-PCM (entra en vigencia el PAD en fecha 14/09/2014). Asimismo, en caso de no configurar las faltas enmarcadas en dichas bases legales, deben ser aplicables las faltas e infracciones al Código de Ética de la Función Pública o por las establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley N° 28175-Ley del Marco del Empleo Público, la Ley N° 30493 y las demás que señale la Ley, para todo aquel personal que desempeñe función pública.

En el presente caso, la tipificación de los hechos **específicamente** se encuentra en **Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815. Artículo 6.- Principio de la Función Pública** El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: (...) **2. Probidad** Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. (...) **4. Idoneidad** Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **5. Veracidad** Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos; concordante con la **Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Artículo 85.-** Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (...) **q)** Las demás que señale la Ley y el **Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM). Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815.** También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria (...) y en las previstas en la Ley 27815.

Que, en mérito a los antecedentes y las documentales existentes y análisis de su contenido a efectos de valorar jurídicamente la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo sobre este caso en particular; y sujetándose al procedimiento establecido, se evidencia que se ha respetado las garantías del debido proceso, por cuanto al servidor en PAD no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba**, al margen si lo ejerció o no, por lo que se ha procedido respetando los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, sobre el particular, se debe indicar que los funcionarios y servidores públicos tienen obligaciones sobre cómo actuar, le son exigibles no solo ser personas idóneas, profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Esto supone mantener una conducta éticamente intachable, apegándose a postulados de respeto, lealtad, entre otros; haciendo prevalecer en todo momento el interés general sobre el privado. La ética pública señala principios y valores que guían la conducta del servidor público, para que



Documento Nro: 016-2026620981. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificafirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=5917917528d40D409fpa7520906454f0a5e6>

00001715

sus acciones sean correctas y reflejen el respeto y la confianza, fortaleciendo con ello la imagen de los servidores públicos y del gobierno.

En el presente caso, al recabar información, se ha logrado obtener documentales suficientes para tomar una decisión, ya que existe una **información oficial** del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Nelson Rockefeller", suscrito por el Prof. Guillermo E. Sanabria Lazaro, Jefe de la Unidad Administrativa, mediante el cual se da respuesta al oficio N° 144-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 05 de marzo del 2026, remitido por la UGEL Tocache, donde se señala textualmente: **"hacemos de vuestro conocimiento, que dicha persona NO HA SIDO ESTUDIANTE DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA, por tanto no se ha expedido documento alguno a su favor"**, lo que demuestra que la constancia de egresado que fue presentado por Aded Rojas Santisteban al proceso de contrato de auxiliar 2024, no fue emitido por dicha casa de estudios. Sin embargo, dicho documento permitió adjudicar una plaza a la ex servidora Aded Rojas Santisteban, conforme a la Resolución Directoral N° 000860-2024, de fecha 01 de marzo del 2024, que aprueba el contrato de Auxiliar de Educación desde el 01 de marzo del 2024 al 31 de diciembre del 2024, a la persona de ADED ROJAS SANTISTEBAN, infringiendo de ese modo el Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, que de conformidad con su artículo 10, inciso 1, la transgresión de los principio es considerado infracción, generando responsabilidad administrativa pasible de sanción.

Los argumentos expresados en su descargo como en el transcurso del presente procedimiento por parte de la ex servidora Aded Rojas Santisteban, como el hecho de mencionar que ha culminado pedagogía, pero por falta de economía no canceló su título, son versiones no demostradas, por el contrario han sido desvirtuadas por la información oficial remitido por la propia casa de estudios donde supuestamente ha cursado sus estudios, de ahí que las afirmaciones para negar la imputación en su contra solo serán tomadas como simples argumentos de defensa, y en el extremo de que cuenta con otro título profesional, no cabe hacer razonamiento ni valoración alguna en razón a los hechos que son materia de pronunciamiento.

Por otro lado, queda claro que el presente procedimiento no se le ha vulnerado el derecho a la defensa por cuanto la procesada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho al ser emplazada con el inicio del del PAD, y con ello pudo presentar su descargo, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos, siendo su facultad ejercer ese derecho; por lo cual se infiere que el Órgano Instructor no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248° del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por lo que en el presente caso se cuenta con elementos de convicción (documentos) que han sido expuestos y que denotan la transgresión de la norma, conducta que se encuentra tipificada como tal, por lo que garantía de tipicidad y legalidad se encuentra garantizado.

3.4.- Sobre la determinación de la sanción aplicable: Que, del estudio de autos se aprecia que la posible sanción debe ser proporcional a la presunta falta cometida el cual se determina evaluando la existencia de las siguientes condiciones de la Ley N°30057, previstas en el artículo 87° literal:

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.	No aplica.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.	No aplica.
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber	No aplica.



Documento Nro: 016-2026620981. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=5917917528d40D409Ipa7520906454f0a5e6>

de conocerlas y apreciarlas debidamente.	
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.	En un proceso de evaluación y competencia.
e) La concurrencia de varias faltas.	No aplica.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.	No aplica.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.	No aplica.
h) La continuidad en la comisión de la falta.	No aplica.
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso.	Permitió acceder y cobrar las remuneraciones en el cargo de auxiliar sin cumplir los requisitos

Que, en el presente procedimiento sancionador es de aplicación los principios de **razonabilidad y proporcionalidad**; para ello se debe tener en cuenta que el principio de razonabilidad sugiere una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación".

Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc).

Por otro lado, se debe tener en cuenta que tanto la Secretaría Técnica como el Órgano Instructor han procedido con sujeción al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto a la ex servidora en PAD no se le ha vulnerado **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba**; respetando siempre los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material.

En tal sentido, para efectos de lo dispuesto en el artículo 91° de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, se deja constancia que, conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, se ha cumplido con identificar de manera explícita la relación entre los hechos y la falta y ha señalado los criterios para la determinación de la sanción de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en la normatividad legal aplicable al caso específico.

Que, en base a la documentación válidamente obtenida, y con hechos acreditados y corroborados, permite emitir una conclusión justa y razonable en cuanto a la determinación de la sanción en el proceso administrativo disciplinario de la ex servidora Aded Rojas Santisteban; por lo que, de conformidad con el D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, el D. Leg. 276, Ley 28275, Ley Marco del Empleo Público y Ley 30057, Ley del Servicio Civil, el Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815; y, conforme a la exposición de las razones jurídicas y normativas expuestas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- IMPONER sanción administrativa disciplinaria, de suspensión de UN AÑO sin goce de remuneraciones, a **Aded Rojas Santisteban**, identificada con DNI N° 47440866, ex servidora en el cargo de Auxiliar de Educación, por haber vulnerado el Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, referido a los principios de **Probidad, Idoneidad y Veracidad**; concordante con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y el Reglamento de la Ley N° 30057 (Decreto Supremo N° 040-2014-PCM).

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la ex servidora **Aded Rojas Santisteban**, de conformidad con el procedimiento y formalidades que se señala en el T.U.O. de la Ley N°27444 (Art. 20° y 21°), para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- PONER de conocimiento a la señora **Aded Rojas Santisteban** que tiene derecho a interponer los recursos administrativos previstos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El término para la interposición de los recursos de Reconsideración o Apelación es de quince (15) días hábiles perentorios.



00001715 00001715

Artículo 4.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Responsable de Escalafón, Planillas y Administración de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

PFH/ST



Firmado digitalmente por:
TAFUR CAMPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 18/05/2026 07:55:18-0500



Firmado digitalmente por:
VALDIVIEZO FLORES Persi
FIR 01170171 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 20/05/2026 08:37:21-0500



NOTIFICACION N°052 -2026.

ANTECEDENTE : Resolución N°0011242026-SERVIR/TSC .
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 20-05-2026

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1715-2026 donde resuelve:
IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN DE 01 AÑO
SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: Prof. ADED ROJAS SANTISTEBAN
CARGO: Auxiliar
CONDICIÓN: Contratada
DNI: 47440866
Celular: 962733884
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 25/05/26 HORA: 11:30


FIRMA


HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las Horas del día/...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSM respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:


FIRMA


HUELLA
DIGITAL



LIC. ADM. PERSIVALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

